



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية Telemarketing Regulation

المحتويات CONTENTS				
Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction		4	مقدمة	
Objective		5	الهدف	
Scope of Application		6	نطاق التطبيق	
Article (1)	Definitions	6	تعريفات	المادة (1)
الجزء (1): متطلبات التسويق عبر المكالمات الهاتفية PART (1): TELEMARTETING REQUIREMENTS				
Article (2)	Prior Approval Requirement	14	متطلبات الموافقة المسبقة	المادة (2)
Article (3)	Training Requirements	14	متطلبات التدريب	المادة (3)
Article (4)	Procedures and Policies for Telemarketers	16	الإجراءات والسياسات الخاصة بالمُسوّقين عبر الهاتف	المادة (4)
Article (5)	Telemarketing Scripts	16	نصوص التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (5)
Article (6)	List of Telemarketers and Authorised Telemarketing Channels	17	قائمة بالمُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية والقنوات المصرّح بها للتسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (6)
Article (7)	Obtaining Consent	18	الحصول على الموافقة	المادة (7)
Article (8)	Methods of Obtaining Consent	19	طرق الحصول على الموافقة	المادة (8)
Article (9)	Do Not Call Registry (DNCR)	21	سجل عدم الاتصال	المادة (9)
Article (10)	Telemarketing Log and Records	22	سجلات التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (10)
Article (11)	Reporting Requirements	24	متطلبات الإبلاغ	المادة (11)
الجزء (2): ضوابط التسويق عبر المكالمات الهاتفية PART (2): TELEMARTETING CONTROLS				
Article (12)	Ethical Telemarketing	24	أخلاقيات التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (12)
Article (13)	Telemarketing Information	25	معلومات التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (13)
Article (14)	Telemarketing Termination	27	إنهاء التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (14)

Article (15)	Telemarketing Time and Frequency	27	توقيت وتواتر التسويق عبر المكالمات الهاتفية	المادة (15)
Article (16)	Automated Communication Systems (robocalls) and Artificial Intelligence (AI-generated communications)	28	نظم الاتصال الآلي (الاتصالات المُبرمجة) والذكاء الاصطناعي (الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي)	المادة (16)
Article (17)	Unwanted Telemarketing Communications	29	اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها	المادة (17)
الجزء (3): أحكام عامة PART (3): GENERAL PROVISIONS				
Article (18)	Data Privacy and Data Protection	30	خصوصية البيانات وحماية البيانات	المادة (18)
Article (19)	Compliance Requirements	31	متطلبات الامتثال	المادة (19)
Article (20)	Violations and Enforcement	31	المخالفات والإنفاذ	المادة (20)
Article (21)	Conflict with Other Regulations	32	التعارض مع الأنظمة الأخرى	المادة (21)
Article (22)	Cancellation of Previous Notices	32	إلغاء الإشعارات السابقة	المادة (22)
Article (23)	Interpretation of Regulation	33	تفسير النظام	المادة (23)
Article (24)	Publication and Application	33	النشر والتطبيق	المادة (24)

Circular No. : 3/2026
Date : 19/02/2026
To : All Licensed Financial Institutions
Subject : Telemarketing Regulation

تعميم رقم : 2026/3
التاريخ: 2026/02/19:
الى : كافة المنشآت المالية المرخصة
الموضوع : نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية

INTRODUCTION

مقدمة

The Central Bank aims to enhance the framework for protection of Customers of Licensed Financial Institutions.

يهدف المصرف المركزي إلى تعزيز إطار حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

In introducing the Telemarketing Regulation (this Regulation), the Central Bank seeks to ensure:

يسعى المصرف المركزي من خلال استحداث نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية (هذا النظام) إلى ضمان:

- Licensed Financial Institutions' approach to Customer protection is in line with applicable laws and Regulations; and
- the protection of Customers' interests when Licensed Financial Institutions market and advertise their financial products and/or services.

أ. توافق نهج المنشآت المالية المرخصة لحماية العملاء مع القوانين والأنظمة المعمول بها؛ و

ب. حماية مصالح العملاء عند قيام المنشآت المالية المرخصة بتسويق منتجاتها و/أو خدماتها المالية والإعلان عنها.

This Regulation is issued pursuant to the powers vested in the Central Bank under the Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank Regulation of Financial Institutions and Activities and Insurance Business, and to fulfil the requirements of Cabinet Resolution No. (56) of 2024 Concerning the Telemarketing Regulations.

تم إصدار هذا النظام طبقاً للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، واستيفاء لمطالبات قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

Where this Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items listed at a minimum, the Central Bank may impose requirements,

وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات

which are additional to those provided for in the relevant Article.

This Regulation should be read in conjunction with applicable laws and Regulations, in particular:

- a. Cabinet Resolution No. (56) of 2024 Concerning the Telemarketing Regulations;
- b. Cabinet Resolution No. (57) of 2024 Concerning the Administrative Violations and Penalties for Acts Violating the provisions of Cabinet Resolution No. (56) of 2024 Concerning the Telemarketing Regulations;
- c. the Consumer Protection Regulation (Circular 8/2020, dated 25/11/2020), and its accompanying Standards (as amended from time to time); and
- d. the Establishment of an Ombudsman Unit for the United Arab Emirates Regulation (Notice No. CBUAE/BIS/2023/1659, dated 29/3/2023).

OBJECTIVE

The objective of this Regulation is to establish the regulatory framework, including the minimum standards which Licensed Financial institutions must comply with when conducting Telemarketing activity with a view to:

- a. ensuring that Telemarketing is conducted in compliance with applicable laws and Regulations;
- b. ensuring the protection of Customers, and the promotion of Customer confidence; and

تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

يجب قراءة هذا النظام جنباً إلى جنب مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وتحديداً:

- أ. قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية؛
- ب. قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية؛
- ج. نظام حماية المستهلك (التعميم رقم 8/2020، المؤرخ 2020/11/25)، والمعايير المصاحبة له (حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر)؛ و
- د. نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة (الإشعار رقم CBUAE/BIS/2023/1659، المؤرخ 2023/3/29).

الهدف

يتمثل الهدف من هذا النظام في وضع إطار رقابي، بما في ذلك الحد الأدنى من المعايير التي يجب على المنشآت المالية المرخصة الامتثال لها عند ممارسة نشاط التسويق عبر المكالمات الهاتفية بهدف:

- أ. ضمان التسويق عبر المكالمات الهاتفية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
- ب. ضمان حماية العملاء، وتعزيز ثقة العملاء؛ و

- c. eliminating Unwanted Telemarketing Communications to ensure that customers are not unduly disturbed and avoid violating Customers' privacy.

ج. منع اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها لضمان عدم إزعاج العملاء وتجنب انتهاك خصوصيتهم.

SCOPE OF APPLICATION

Without prejudice to any requirements established in the applicable laws and Regulations, the requirements of this Regulation apply to all Licensed Financial Institutions. This Regulation applies to Licensed Financial Institutions specifically in the conduct of Telemarketing, as defined in Article 1.30 of this Regulation.

Licensed Financial Institutions established in the UAE with Group relationships, including Subsidiaries, Affiliates, or foreign branches, must ensure that this Regulation is adhered to on a solo and Group-wide basis.

The requirements within this Regulation shall also apply to a Licensed Financial Institution in cases where the Telemarketing function is outsourced. Any Third-Party Service Provider engaged by the Licensed Financial Institution must fully comply with all requirements set in this Regulation.

Article (1): Definitions

The following terms shall have the meaning assigned to them below for the purposes of this Regulation:

نطاق التطبيق

دون الإخلال بأي متطلبات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، تسري متطلبات هذا النظام على جميع المنشآت المالية المرخصة. يسري هذا النظام على المنشآت المالية المرخصة تحديداً عند إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية، كما هو محدد في المادة 1-30 من هذا النظام.

يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها علاقات مع مجموعة، بما في ذلك الشركات التابعة، أو الشركات الشقيقة، أو الأفرع الأجنبية، ضمان الالتزام بهذا النظام على أساس فردي وعلى مستوى المجموعة.

تسري المتطلبات الواردة في هذا النظام أيضاً على المنشأة المالية المرخصة في الحالات التي يتم فيها تعهيد وظيفة التسويق عبر المكالمات الهاتفية. ويجب على أي مزود خدمات طرف ثالث تستعين به المنشأة المالية المرخصة الامتثال لكافة المتطلبات الواردة في هذا النظام.

المادة (1) تعريفات

لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها أدناه:

- 1.1 **Affiliate:** an entity that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with another entity. The term control as used herein shall mean the holding, directly or indirectly, of voting rights in another entity, or of the power to direct or cause the direction of the management of another entity.
- 1-1 **الشركة الشقيقة:** كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطراً، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيهه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
- 1.2 **Banks:** Any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof, to primarily carry on the activity of taking deposits in addition to any of the other Licensed Financial Activities.
- 2-1 **البنوك:** أي شخص اعتباري مُرخّص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
- 1.3 **Board:** the board of directors of the Licensed Financial Institution. In the case of branches of foreign Licensed Financial Institution, Board refers to the highest decision making body of the Licensed Financial Institution within the State, for example, the Senior Management committee.
- 3-1 **مجلس الإدارة:** مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة. وفي حالة فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية، يشير مصطلح "مجلس الإدارة" إلى أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنشأة المالية المرخصة داخل الدولة، على سبيل المثال لجنة الإدارة العليا.
- 1.4 **Central Bank:** the Central Bank of the United Arab Emirates.
- 4-1 **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- 1.5 **Central Bank Law:** Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.
- 5-1 **قانون المصرف المركزي:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
- 1.6 **Chief Executive Officer:** the most senior executive appointed by the Board.
- 6-1 **الرئيس التنفيذي:** أعلى مسؤول تنفيذي يعينه مجلس الإدارة.

- 1.7 **Complaint:** an expression of dissatisfaction by a Customer with a product, service, policy, procedure or actions by the Licensed Financial Institution that is presented to an employee of the Licensed Financial Institution in writing or verbally. 7-1 **الشكوى:** تعبير شفهي أو كتابي يعبر عن عدم رضا العميل عن منتج أو خدمة أو سياسة أو إجراء أو تصرفات المنشأة المالية المرخصة يتم تقديمه إلى موظف في المنشأة المالية المرخصة.
- 1.8 **Consumer Protection Regulation:** The Central Bank's regulation (Circular No. 8/2020, dated 25/11/2020) and its accompanying Standards. 8-1 **نظام حماية المستهلك:** النظام الصادر عن المصرف المركزي (التعميم رقم 8/2020، المؤرخ 2020/11/25) والمعايير المصاحبة له.
- 1.9 **Customer:** a Person who obtains or may prospectively obtain Products and/or Services for personal use, and who is contacted by Telemarketers for the purpose of Telemarketing. 9-1 **العميل:** شخص يحصل أو من المتوقع أن يحصل على منتجات و/أو خدمات لتلبية احتياجاته الشخصية، والذي يتم الاتصال به من قبل المسؤولين عبر المكالمات الهاتفية لغرض التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
- 1.10 **Do Not Call Registry (DNCR):** the unified national Agency registry supervised by Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority to protect Customers from Unwanted Telemarketing Communications. 10-1 **سجل عدم الاتصال:** السجل الوطني الموحد، الذي تشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لحماية العملاء من اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها.
- 1.11 **Financial Free Zones:** free zones subject to the provisions of Federal Law No 8 of 2004, regarding Financial Free Zones, and amending laws. 11-1 **المناطق الحرة المالية:** المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
- 1.12 **Financial Products and/or Services:** products and/or services (including stored value facilities) provided by Licensed Financial Institutions, with or without charge, through their Licensed Financial Activities. It will be referenced to as 12-1 **المنتجات و/أو الخدمات المالية:** المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيم المخزنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برسوم أو بدون رسوم، من خلال أنشطتها المالية المرخصة. وستتم أيضاً الإشارة إليها في هذا النظام بالمنتجات و/أو الخدمات.

Products and/or Services in this Regulation.

- 1.13 **Group:** a group of entities that includes an entity (the 'first entity') and:
- any Parent of the first entity;
 - any Subsidiary of the first entity or of any Parent of the first entity; and
 - any Affiliate.
- 1.14 **Insurance Company (Insurer):** Any juridical person, licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof to carry on insurance business and activities in the State.
- 1.15 **Licensed Financial Activities:** the financial activities subject to Central Bank licensing and supervision, which are specified in Article (61) of the Central Bank Law.
- 1.16 **Licensed Financial Institutions:** Banks, Insurance Companies and/or Reinsurance Companies, and Other Financial Institutions licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the Regulations issued in implementation thereof, to carry on a Licensed Financial Activity or more, including those which carry on the whole or a part of their activities and business in accordance with the rules and principles of Islamic Shari`ah. These institutions shall be either incorporated inside the State or a branch or subsidiary inside the
- 13-1 **المجموعة:** مجموعة الكيانات التي تضم كياناً ("الكيان الأول") و:
- أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
 - ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لشركة أم للكيان الأول؛ و
 - ج. أي شركة شقيقة.
- 14-1 **شركة التأمين (المؤمن):** أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.
- 15-1 **الأنشطة المالية المرخصة:** الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمُحددة في المادة (61) من قانون المصرف المركزي.
- 16-1 **المنشآت المالية المرخصة:** البنوك و/أو شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

State of a financial institution incorporated outside the State or in Financial Free Zones.

- 1.17 **Ombudsman Unit:** an independent Ombudsman Unit that enjoys independent legal personality, and is conferred powers and functions to provide for a Complaint process and resolutions mechanism.
- 1.18 **Other Financial Institutions:** any Person, except Banks, Insurance Companies and/or Reinsurance Companies, licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof, to carry on a Licensed Financial Activity or more.
- 1.19 **Outsourcing:** an agreement between a Licensed Financial Institution and a Third-Party Service Provider whereby that Third-Party Service Provider performs a process, service, or activity that would otherwise be undertaken by the Licensed Financial Institution itself.
- 1.20 **Parent:** an entity (the 'first entity') which:
- holds a majority of the voting rights in another entity (the 'second entity');
 - is a shareholder of the second entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the second entity; or
- 17-1 **وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية:** وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتُمنح صلاحيات ووظائف خاصة بها لتوفير آلية لمعالجة الشكاوى وحلها.
- 18-1 **المؤسسات المالية الأخرى:** أي شخص، فيما عدا البنوك و/أو شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين، مُرخّص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المُرخّصة.
- 19-1 **التعهد:** اتفاقية بين المنشأة المالية المُرخّصة ومزود خدمات طرف ثالث، يقوم بموجبها مزود خدمات الطرف الثالث بتأدية عملية أو خدمة أو نشاط تقوم المنشأة المالية المُرخّصة بأدائه بنفسها.
- 20-1 **الشركة الأم:** أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
- يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
 - يكون مساهماً في الكيان الثاني، وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديره؛ أو

c. is a shareholder of the second entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the second entity;

Or;

d. if the second entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the first entity.

ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطرأً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني؛

أو؛

د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

1.21 **People of Determination:** any Person suffering from a temporary or permanent, full or partial deficiency or infirmity in his physical, sensory, mental, communicational, educational or psychological abilities to an extent that limits his possibility of performing the ordinary requirements.

21-1 **أصحاب الهمم:** كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى مدى يحد من قدرته على تلبية متطلباته المعتادة.

1.22 **People of Legal Defective Capacity:** any Person who has attained the age of discretion but not the age of legal majority, and whoever has attained the age of legal majority but is prodigal or of unsound mind, as per the applicable laws.

22-1 **الأشخاص ناقصو الأهلية القانونية:** أي شخص بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الأهلية القانونية وكل من بلغ سن الأهلية القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها لكنه سفيه أو ضعيف الإدراك.

1.23 **Person:** a natural person.

23-1 **الشخص:** الشخص الطبيعي.

1.24 **Regulations:** any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank.

24-1 **الأنظمة:** أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.

1.25 **Reinsurance Company:** Any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation

25-1 **شركة إعادة التأمين:** أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.

thereof to carry on reinsurance business and activities.

- 26-1 **الإدارة العليا:** الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخصة المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمنشأة المالية المرخصة على نحو سليم واحترافي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.
- 27-1 **الدولة:** الإمارات العربية المتحدة.
- 28-1 **الشركة التابعة:** يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
- holds a majority of the voting rights in the first entity; أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
 - is a shareholder of the first entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the first entity; ب. مساهماً في الكيان الأول ولديه الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديره؛
 - is a shareholder of the first entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the first entity; ج. مساهماً في الكيان الأول، ومسيطرًا بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
- أو
- if the first entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the second entity. د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
- 1.26 **Senior Management:** the executive management of the Licensed Financial Institution responsible and accountable to the Board for the sound and prudent day-to-day management of the Licensed Financial Institution, generally including, but not limited to, the Chief Executive Officer, chief financial officer, chief risk officer, heads of the compliance and internal audit functions.
- 1.27 **State:** United Arab Emirates (UAE).
- 1.28 **Subsidiary:** an entity (the 'first entity') is a subsidiary of another entity (the 'second entity') if the second entity:

- 1.29 **Telemarketer:** a Person who is duly authorised by the Licensed Financial Institution to engage, on behalf of that Licensed Financial Institution, in the practice of Telemarketing. Where applicable the term may include using automated communication systems and artificial intelligence.
- 29-1 **المسوّق عبر الهاتف:** شخص مصرّح له حسب الأصول من قبل المنشأة الماليّة المرخصة للعمل، نيابةً عن تلك المنشأة الماليّة المرخصة، في التسويق عبر المكالمات الهاتفية. قد يتضمن التعريف، حسب الاقتضاء، استخدام نُظم الاتصال الآلي والذكاء الاصطناعي.
- 1.30 **Telemarketing:** a communication with the purpose of selling, offering, promoting, marketing, or advertising Products and/or Services, conducted by Telemarketers to Customers, through any communication channel, such as landlines or mobile phones and includes, but it is not limited to, calls, text messages, chat boxes emails and messages through digital platforms, websites, social media and other applications.
- 30-1 **التسويق عبر المكالمات الهاتفية:** اتصال بغرض البيع أو العرض أو الترويج أو التسويق أو الدعاية لمنتجات و/أو خدمات، يُجريه المُسوّقون عبر المكالمات الهاتفية مع العملاء عبر أي قناة اتصال، مثل الهواتف الأرضية أو الهواتف المحمولة، وتشمل دون حصر، المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، وصناديق الدردشة، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل عبر المنصات الرقمية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الأخرى.
- 1.31 **Third-Party Service Provider:** a person that performs services, activities, functions, processes or tasks directly for a Licensed Financial Institution, including in the form of Outsourcing but excluding employment as staff of the Licensed Financial Institution.
- 31-1 **مزود خدمات الطرف الثالث:** شخص يؤدي مباشرة خدمات أو أنشطة أو وظائف أو عمليات أو مهام لمنشأة ماليّة مرخصة، بما في ذلك في صورة التعهيد، ويُستثنى من ذلك العمل كموظف لدى المنشأة الماليّة المرخصة.
- 1.32 **Unwanted Telemarketing Communications:** Telemarketing communications made in violation of the provisions of this Regulation.
- 32-1 **اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها:** اتصالات للتسويق عبر المكالمات الهاتفية تتم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

الجزء (1): متطلبات التسويق عبر المكالمات الهاتفية
PART (1): TELEMARKETING REQUIREMENTS

Article (2): Prior Approval Requirement

المادة (2): متطلبات الموافقة المسبقة

- | | |
|---|--|
| <p>2.1 Before conducting Telemarketing, a Licensed Financial Institution must obtain written approval from its Board.</p> | <p>1-2 يجب على المنشأة المالية المرخصة، قبل إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الحصول على موافقة خطية من مجلس إدارتها.</p> |
| <p>2.2 The Central Bank may, at its sole discretion, require that a Licensed Financial Institution or classes of Licensed Financial Institutions obtain prior approval from the Central Bank for the conduct of Telemarketing. In such case, Licensed Financial Institutions will be advised by the Central Bank of this requirement.</p> | <p>2-2 يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره المطلق، أن يطلب من منشأة مالية مرخصة أو من أنواع معينة من المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لإجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية. وفي هذه الحالة، سيقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشآت المالية المرخصة بهذا المتطلب.</p> |

Article (3): Training Requirements

المادة (3): متطلبات التدريب

- | | |
|--|--|
| <p>3.1 A Licensed Financial Institution must ensure that Telemarketers have appropriate training and sound knowledge of Products and/or Services offered to Customers via Telemarketing.</p> | <p>1-3 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من حصول المُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية على تدريب مناسب ومعرفة كافية بالمنتجات و/أو الخدمات المعروضة على العملاء من خلال التسويق عبر المكالمات الهاتفية.</p> |
| <p>3.2 A Licensed Financial Institution must ensure that Telemarketers fulfil the following conditions, prior to conducting Telemarketing:</p> | <p>2-3 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من استيفاء المُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية للشروط التالية قبل القيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية:</p> |
| <p>3.2.1 Well trained and have sufficient knowledge on principles of ethical and professional conduct, the proper handling of Customer privacy and data, and</p> | <p>1-2-3 حصولهم على التدريب المناسب، ولديهم معرفة كافية بمبادئ السلوك الأخلاقي والمهني، والتعامل الصحيح مع خصوصية وبيانات العميل، وإثبات</p> |

	demonstrate the understanding necessary to use Do Not Call Registry (DNCR);	الإلمام بالمعرفة اللازمة لاستخدام سجل عدم الاتصال؛
3.2.2	Have completed at least fifteen (15) hours of appropriate training in the areas mentioned in Article 1.3.2., prior to authorising them to conduct Telemarketing; and	2-2-3 إكمالهم على الأقل خمس عشرة (15) ساعة من التدريب المناسب في المجالات المذكورة في المادة 1-2-3، قبل التصريح للمُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية للقيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية؛ و
3.2.3	In the event of updated or new Products and/ or Service, comprehensive training must be conducted for all Telemarketers to ensure thorough understanding of the Products and/ or Services prior to performing Telemarketing regarding that Products and/ or Services.	3-2-3 في حال وجود منتجات و/أو خدمات محدّثة أو جديدة، يجب إجراء تدريب شامل لجميع المُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية للتأكد من إلمامهم الكامل بالمنتجات و/أو الخدمات قبل عرضها من خلال التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
3.3	A Licensed Financial Institution must ensure that Telemarketers undergo Telemarketing related training courses and programmes at least once a year. The training must cover recent updates to applicable laws, including customer privacy and data protection laws and related Regulations.	3-3 يجب على المنشأة الماليّة المُرخّصة التأكد من خضوع المُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية لدورات وبرامج تدريبية متصلة بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية مرة واحدة سنوياً على الأقل. ويجب أن يغطي التدريب التحديثات الأخيرة على القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين حماية خصوصية العملاء والبيانات الشخصية والأنظمة ذات الصلة.
3.4	The Central Bank may, from time to time, set specific training requirements for Telemarketers.	4-3 يجوز للمصرف المركزي، من وقتٍ لآخر، تحديد متطلبات تدريبية معينة للمُسوّقين عبر الهاتف.
3.5	The Central Bank may request the Licensed Financial Institution to provide a periodic report on the Telemarketing	5-3 يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة الماليّة المُرخّصة رفع تقرير دوري عن الدورات

related training and programmes completed by Telemarketers.

والبرامج التدريبية ذات الصلة بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية التي أكملها المُسوّقون عبر الهاتف.

- 3.6 A Licensed Financial Institution must submit the report referred to in 3.5 to the Central Bank in the format and frequency prescribed by the Central Bank.

- 6-3 يجب على المنشأة المالية المُرخّصة أن ترفع التقرير المشار إليه في البند 3-5 إلى المصرف المركزي وفقاً للنموذج والتوقيتات الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.

Article (4): Procedures and Policies for Telemarketers

المادة (4): الإجراءات والسياسات الخاصة بالمُسوّقين عبر الهاتف

- 4.1 In line with applicable laws and regulations, a Licensed Financial Institution must establish internal procedures and policies for Telemarketers, setting out clearly, the controls for conducting Telemarketing.

- 1-4 تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها، يجب على المنشأة المالية المُرخّصة وضع إجراءات وسياسات داخلية للمُسوّقين عبر الهاتف، مع تحديد ضوابط مزاوله نشاط التسويق عبر المكالمات الهاتفية بوضوح.

- 4.2 A Licensed Financial Institution must provide adequate training on the internal procedures and policies for Telemarketers prior to them undertaking Telemarketing, to ensure that the requirements are clear and understood.

- 2-4 يجب على المنشأة المالية المُرخّصة توفير تدريب كافٍ للمُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية على الإجراءات والسياسات الداخلية قبل قيامهم بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية، للتأكد من أن المتطلبات واضحة ومفهومة.

Article (5): Telemarketing Scripts

المادة (5): نصوص التسويق عبر المكالمات الهاتفية

- 5.1 A Licensed Financial Institution must develop scripts in relevant languages, with standard content for Telemarketing to facilitate compliance with this Regulation and other applicable laws and regulations. The scripts must be written in simple, concise, and accurate language, focusing on core features and risks of the Products and/ or Services.

- 1-5 يجب على المنشأة المالية المُرخّصة تطوير نصوص باللغات المعنية ذات محتويات موحدة للتسويق عبر المكالمات الهاتفية لتسهيل الامتثال لهذا النظام والقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها. ويجب كتابة النصوص بلغة بسيطة وواضحة ودقيقة، مع التركيز على السمات الأساسية ومخاطر المنتجات و/أو الخدمات.

- 5.2 At any time, the Central Bank may request the scripts from the Licensed Financial Institution, and mandate changes to them.

2-5 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، طلب نصوص التسويق عبر المكالمات الهاتفية من المنشأة المالية المرخصة وإلزامها بإجراء تغييرات عليها.

Article (6): List of Telemarketers and Authorised Telemarketing Channels

المادة (6): قائمة المسوقين والقنوات المصرح بها للتسويق عبر المكالمات الهاتفية

- 6.1 A Licensed Financial Institution must provide Telemarketers with authorised Telemarketing channels to conduct Telemarketing, among others, authorised landlines, mobile numbers, official email addresses, and accounts.

1-6 يجب على المنشأة المالية المرخصة تزويد المسوقين عبر المكالمات الهاتفية بقنوات التسويق عبر المكالمات الهاتفية المصرح بها، وتشمل، من بين أمور أخرى، أرقام الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة، وعناوين البريد الإلكتروني الرسمية، والحسابات المصرح بها.

- 6.2 A Licensed Financial Institution must maintain an updated list of Telemarketers, and authorised Telemarketing channels to facilitate Customer inquiries about any Unwanted Telemarketing Communications.

2-6 يجب على المنشأة المالية المرخصة الاحتفاظ بقائمة محدّثة بالمسوقين عبر المكالمات الهاتفية وقنوات التسويق عبر المكالمات الهاتفية المصرح بها لتسهيل استفسارات العملاء حول أي اتصالات تسويق عبر المكالمات الهاتفية غير مرغوب فيها.

- 6.3 A Licensed Financial Institution must use the complete and registered business name in a Telemarketing. Such identification information must be clear and not concealed.

3-6 يجب على المنشأة المالية المرخصة استخدام الاسم التجاري المسجل والكامل في التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وأن تكون معلومات التعريف بهوية المتصل واضحة وغير مخفية.

- 6.4 The designation 'Telemarketing' must be clearly shown adjacent to the complete and registered name of the business in all Telemarketing-related communications.

4-6 يجب إظهار مسمى "التسويق عبر المكالمات الهاتفية" بشكل واضح بجوار الاسم الكامل والمسجل للمنشأة في جميع المراسلات المتعلقة بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية.

- 6.5 A Licensed Financial Institution must ensure that landlines and mobile numbers used by Telemarketers in conducting

5-6 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من أن خطوط الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة

Telemarketing are issued by a telecommunications company licensed in the State and registered under the name of the commercial licence of the Licensed Financial Institution.

التي يستخدمها المُسَوِّقون عبر المكالمات الهاتفية في إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية صادرة عن شركة اتصالات مرخصة في الدولة ومسجلة باسم الرخصة التجارية للمنشأة المالية المرخصة.

Article (7): Obtaining Consent

المادة (7): الحصول على الموافقة

7.1 A Licensed Financial Institution must obtain prior express consent, through any of the methods mentioned in Article (8) of this Regulation, from the Customer in order to conduct Telemarketing with that Customer.

1-7 يجب على المنشأة المالية المرخصة الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، من خلال إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، لإجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية مع ذلك العميل.

7.2 A Licensed Financial Institution must ensure that the consent clearly indicates the Customer's preferred language provided that such language is among the available languages, chosen channels of Telemarketing, preferred methods of contact, including but not limited to natural agents, artificial intelligence-based agents or robocalls, and the types of Products and/or Services about which the Customer wishes to receive Telemarketing.

2-7 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من أن الموافقة تشير بوضوح إلى اللغة المفضلة للعميل، شريطة أن تكون ضمن اللغات المتاحة، وقنوات التسويق عبر المكالمات الهاتفية المختارة، وطرق الاتصال المفضلة، بما في ذلك دون حصر، الوكلاء الطبيعيين، أو الوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو الاتصالات المبرمجة، وأنواع المنتجات و/أو الخدمات التي يرغب العميل في تلقي تسويق عبر المكالمات الهاتفية بشأنها.

7.3 A Licensed Financial Institution must ensure that terms and conditions to which the Customer gives consent are clear, direct, unambiguous, readily understandable, and provided in the Customer's preferred language.

3-7 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من أن الشروط والأحكام التي يوافق عليها العميل واضحة، ومباشرة، وغير غامضة، ويمكن فهمها بسهولة، ومنصوص عليها باللغة المفضلة للعميل.

7.4 A Licensed Financial Institution must implement robust age verification processes at the point of obtaining consent to ensure that Telemarketing is legally

4-7 يجب على المنشأة المالية المرخصة تطبيق عمليات صارمة للتحقق من العمر عند الحصول على الموافقة، لضمان امتثال التسويق عبر

compliant and targets only those of legal age in accordance with applicable laws.

المكالمات الهاتفية للمتطلبات القانونية، واستهداف الأفراد الذين بلغوا السن القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها.

Article (8): Methods of Obtaining Consent

المادة (8): طرق الحصول على الموافقة

8.1 A Licensed Financial Institution must obtain Customer's consent through any of the following methods, as the case may be:

1-8 يجب على المنشأة المالية المُرخصة الحصول على موافقة العميل من خلال أي من الطرق التالية، حسب الأحوال:

8.1.1 Online application and sign-up processes, include among other things, messaging applications, email services, in app alerts, chat boxes, websites, other digital platforms or applications. The online application and sign-up processes require the Customer's explicit written consent. Such consent may be obtained by signing a form, checking a box, or text message, opt-in, sending a keyword, or by any other method that clearly demonstrates positive express consent.

1-1-8 عمليات الطلب والتسجيل عبر الإنترنت، وتشمل من بين أمور أخرى، تطبيقات المراسلة، أو خدمات البريد الإلكتروني، أو تنبيهات التطبيقات، أو صناديق الدردشة، أو المواقع الإلكترونية، أو المنصات أو التطبيقات الرقمية الأخرى. وتتطلب عمليات الطلب والتسجيل عبر الإنترنت الحصول على موافقة خطية صريحة من العميل. ويمكن الحصول على هذه الموافقة عن طريق التوقيع على نموذج، أو تحديد مربع، أو رسالة نصية، أو الاشتراك، أو إرسال كلمة رئيسية، أو أي طريقة أخرى تبين بوضوح الموافقة الصريحة.

8.1.2 Physical forms: requires a signature from the Customer to receive Telemarketing.

2-1-8 النماذج الورقية: تتطلب توقيع من العميل لتلقي اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

8.1.3 Customer request: a request made by a Customer to get information about certain Products and/or Services. In case the request is made through a phone call,

3-1-8 طلب العميل: طلب مقدم من العميل للحصول على معلومات حول منتجات و/أو خدمات معينة. وفي حالة تقديم الطلب من خلال مكالمات هاتفية، يجب

explicit verbal consent is required and audio recording must be retained by the Licensed Financial Institution.

الحصول على موافقة شفوية صريحة ويجب الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي من قبل المنشأة المالية المرخصة.

8.2 For all Telemarketing methods, a Licensed Financial Institution must ensure the following requirements are met:

2-8 بالنسبة لجميع طرق التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من استيفاء المتطلبات التالية:

8.2.1 To include a valid set of terms and conditions and privacy policy. For Telemarketing calls, an immediate written follow up confirmation and acceptance of terms and conditions shall be sent to Customers.

1-2-8 إدراج مجموعة من الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية السارية. وبالنسبة لاتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يجب إرسال تأكيد خطي فوري بالمتابعة وقبول الشروط والأحكام إلى العملاء.

8.2.2 To provide adequate information in the terms and conditions and the consent forms to allow the Customer to make an informed decision.

2-2-8 توفير معلومات كافية في الشروط والأحكام ونماذج الموافقة للسماح للعميل باتخاذ قرار مدروس.

8.2.3 To grant sufficient time to the Customer to read, where applicable, and understand the terms and conditions and the consent forms before making a decision.

3-2-8 منح العميل الوقت الكافي لقراءة، عند الاقتضاء، وفهم الشروط والأحكام ونماذج الموافقة قبل اتخاذ قرار.

8.2.4 To obtain the consent voluntarily and without pressure.

4-2-8 الحصول على الموافقة طواعية ودون ضغط.

8.2.5 To provide the terms and conditions and the consent forms in the Customer's preferred language.

5-2-8 توفير الشروط والأحكام ونماذج الموافقة باللغة المفضلة للعميل.

- | | |
|--|---|
| 8.2.6 To inform the Customers that the consent can be withdrawn at any time, without cost or adverse consequences. | 6-2-8 إبلاغ العملاء بأنه يمكن سحب الموافقة في أي وقت، دون تكلفة أو تبعات سلبية. |
| 8.2.7 To disclose that the agreement of receiving Telemarketing is not a condition of purchase the Product and/ or Service. | 7-2-8 الإفصاح عن أن الموافقة على تلقي اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية ليست شرطاً لشراء منتج و/أو خدمة. |
| 8.2.8 To include a clear and easy way for the Customer to opt-out of receiving further Telemarketing immediately and without cost. | 8-2-8 إدراج طريقة واضحة وسهلة للعميل لإلغاء الاشتراك في تلقي المزيد من اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية بشكل فوري ودون تكلفة. |
| 8.2.9 To provide clear instructions on how the Customer can access support and exercise the right to opt-out of receiving further Telemarketing. | 9-2-8 توفير تعليمات واضحة حول كيفية وصول العميل إلى الدعم لإلغاء الاشتراك في تلقي المزيد من اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية. |
| 8.3 If a Customer withdraws the given consent, a Licensed Financial Institution must immediately cease contacting the Customer and remove the Customer's name and all contact information from its Telemarketing list. | 3-8 إذا سحب العميل الموافقة التي تم منحها، يجب على المنشأة المالية المرخصة التوقف فوراً عن الاتصال بالعميل وحذف اسم العميل وجميع معلومات الاتصال الخاصة به من قائمة التسويق عبر المكالمات الهاتفية لديها. |

Article (9): Do Not Call Registry (DNCR)

المادة (9): سجل عدم الاتصال

- | | |
|---|--|
| 9.1 At all times, a Licensed Financial Institution must ensure its Telemarketers have access to the Do Not Call Registry (DNCR) to avoid contacting listed Customers. | 1-9 يجب على المنشأة المالية المرخصة، في جميع الأوقات، التأكد من إمكانية وصول المسوقين عبر المكالمات الهاتفية إلى سجل عدم الاتصال لتجنب الاتصال بالعملاء المدرجين في القائمة. |
|---|--|

- 9.2 A Licensed Financial Institution must not conduct Telemarketing with a Customer who has opted-out or rejected in any form to receive Telemarketing or whose phone number is listed on the Do Not Call Registry (DNCR).
- 9.3 A Licensed Financial Institution must, on its official platforms, provide an accessible guide on Telemarketing for Customer transparency and awareness. This guide must, in line with applicable laws and Regulations, detail the procedures for submitting complaints and for registering in the Do Not Call Registry (DNCR).
- 2-9 يجب على المنشأة المالية المرخصة عدم القيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية مع عميل اختار الانسحاب أو رفض بأي شكل من الأشكال تلقي اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية أو يكون رقم هاتفه مدرج في سجل عدم الاتصال.
- 3-9 يجب على المنشأة المالية المرخصة توفير دليل يمكن الوصول إليه، على منصاتها الرسمية، حول التسويق عبر المكالمات الهاتفية من أجل الشفافية تجاه العملاء وتوعيتهم. يجب أن يشتمل هذا الدليل بالتفصيل على إجراءات تقديم الشكاوى والتسجيل في سجل عدم الاتصال، تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

Article (10): Telemarketing Log and Records

المادة (10): سجلات التسويق عبر المكالمات الهاتفية

- 10.1 Licensed Financial Institutions must maintain a log of Telemarketing conducted by Telemarketers in the manner and within the time frame prescribed by the Central Bank.
- 10.2 Licensed Financial Institutions must maintain a comprehensive Telemarketing log for all Telemarketing conducted through any communication channel. The Telemarketing log must, at a minimum, include the following data:
- 10.2.1 The date and time of the communication;
- 10.2.2 Where applicable, the duration of the Telemarketing call;
- 1-10 يجب على المنشآت المالية المرخصة الاحتفاظ بسجل التسويق عبر المكالمات الهاتفية الذي يجريه المُسَوِّقون عبر المكالمات الهاتفية بالطريقة وللمدد الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.
- 2-10 يجب أن تحتفظ المنشآت المالية المرخصة بسجل شامل لجميع عمليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية التي تتم عبر أي قناة اتصال. ويجب أن يتضمن سجل التسويق عبر المكالمات الهاتفية، كحد أدنى، البيانات التالية:
- 1-2-10 تاريخ الاتصال وتوقيته؛
- 2-2-10 مدة مكالمة التسويق عبر المكالمات الهاتفية، عند الاقتضاء؛

- 10.2.3 The party who initiated the Telemarketing, which must include, as applicable, a clear identification of:
- 3-2-10 الطرف الذي بدأ التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والذي يجب أن يتضمن، عند الاقتضاء، تعريفاً واضحاً لما يلي:
- a. The Telemarketer's name or employee ID; or أ. اسم المسوّق عبر المكالمات الهاتفية أو مُعرّفه الوظيفي؛ أو
- b. The automated communication system's or the artificial intelligence system's name or unique Identifier. ب. اسم نظام الاتصال الآلي أو نظام الذكاء الاصطناعي أو مُعرّفه الفريد.
- 10.2.4 The Customer's name; and 4-2-10 اسم العميل؛ و
- 10.2.5 The purpose of Telemarketing. 5-2-10 الغرض من اتصال التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
- 10.3 Licensed Financial Institutions must establish a mechanism to randomly and regularly check Telemarketing log in order to ensure full compliance with the requirements of this Regulation. 3-10 يجب على المنشآت المالية المُرخّصة إنشاء آلية للتحقق العشوائي والدوري من سجل التسويق عبر المكالمات الهاتفية لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هذا النظام.
- 10.4 A Licensed Financial Institution must retain all records, in the format prescribed by the Central Bank, for a minimum period of five (5) years from the date of creation, or for such other period as may be applicable depending on the type of document, unless the Central Bank determines otherwise. 4-10 يجب على المنشأة المالية المُرخّصة الاحتفاظ بكافة السجلات، بالصيغة التي يحددها المصرف المركزي، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، أو لأي مدة أخرى قد يتم تطبيقها حسب نوع المستند، ما لم يُقرر المصرف المركزي خلاف ذلك.
- 10.5 Licensed Financial Institutions must inform the Customer that the Telemarketing call will be recorded to verify the content of the call. 5-10 يجب على المنشآت المالية المُرخّصة إبلاغ العميل بأنه سيتم تسجيل مكالمة التسويق عبر المكالمات الهاتفية للتحقق من محتوى المكالمة.

Article (11): Reporting Requirements**المادة (11): متطلبات الإبلاغ**

11.1 In order to ensure compliance with the applicable laws and this Regulation, Licensed Financial Institutions must provide the Central Bank with an annual report on Telemarketing conducted within the year ended. The report must be submitted in the manner and form prescribed by the Central Bank, within thirty (30) days of the end of the year to which the report pertains. The Central Bank may request more frequent reporting as necessary.

1-11 لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ولهذا النظام، يجب على المنشآت المالية المرخصة تزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي حول التسويق عبر المكالمات الهاتفية الذي تم إجراؤه خلال السنة المنتهية. ويجب تقديم التقرير بالطريقة والشكل المحددين من قبل المصرف المركزي، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية السنة التي يتعلق بها التقرير. وللمصرف المركزي أن يطلب تقارير أكثر تواتراً عند الاقتضاء.

11.2 Licensed Financial Institutions must provide all information related to Telemarketing conducted, as required by the Central Bank.

2-11 يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية الذي تم إجراؤه، حسبما يطلبه المصرف المركزي.

الجزء (2): ضوابط التسويق عبر المكالمات الهاتفية**PART (2): TELEMAREKTING CONTROLS****Article (12): Ethical Telemarketing****المادة (12): أخلاقيات التسويق عبر المكالمات الهاتفية**

12.1 Licensed Financial Institutions must ensure that Telemarketers are in full compliance with the highest standards of transparency, honesty and integrity which includes, but not limited to, the following:

1-12 يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من التزام المُسَوِّقين عبر المكالمات الهاتفية التام بأعلى معايير الشفافية، والأمانة، والنزاهة، والتي تشمل، دون حصر، ما يلي:

12.1.1 Being honest and not making false claims that can mislead Customers;

1-1-12 تحليلهم بالأمانة، وعدم تقديم ادعاءات غير صحيحة يمكن أن تضلل العملاء؛

12.1.2 Avoiding deception and misleading Customers; and

2-1-12 تجنُّب الخداع وتضليل العملاء؛ و

12.1.3 Not using any methods that put unjustified pressure on Customers in order to convince them to buy a Product and/or apply for a Service.

12-1-3 عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مبررة على العميل، بغرض إقناعه بشراء منتج و/أو طلب الحصول على خدمة.

12.2 Licensed Financial Institutions must comply with applicable laws and regulations in conducting Telemarketing with People of Legal Defective Capacity and People of Determination.

12-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها عند إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية مع الأشخاص ناقصي الأهلية القانونية وأصحاب الهمم.

Article (13): Telemarketing Information

المادة (13): معلومات التسويق عبر المكالمات الهاتفية

13.1 Licensed Financial Institutions must ensure that the following requirements are fulfilled by Telemarketers in each Telemarketing communication:

13-1 يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من استيفاء المُسوّقين عبر المكالمات الهاتفية للمتطلبات التالية في كل اتصال للتسويق عبر المكالمات الهاتفية:

13.1.1 At the beginning of Telemarketing, to provide the following information to the Customer:

13-1-1 تزويد العميل بالمعلومات التالية في بداية اتصال التسويق عبر المكالمات الهاتفية:

a. The party who initiated the communication.

أ. الطرف الذي بادر بالاتصال.

b. The name and nature of the Licensed Financial Institution.

ب. اسم المنشأة المرخصة وطبيعتها.

c. The purpose of the communication.

ج. الغرض من الاتصال.

d. To clearly state the Customer's right to submit, if the Customer is dissatisfied with receiving Telemarketing communication or

د. أن يُبيّن بوضوح حق العميل في تقديم شكوى إلى المنشأة المالية المرخصة، وعند الاقتضاء، إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، إذا كان

any event related to it, a Complaint to the Licensed Financial Institution and, where applicable, to the Ombudsman Unit.

- e. To clearly state the Customer's right to register in the Do Not Call Registry (DNCR) to suspend receiving Telemarketing on the registered phone number.

13.1.2 In addition to the aforementioned requirements, Licensed Financial Institutions must fulfil the following requirements in conducting Telemarketing calls:

- a. To ask the Customer if it is a convenient time to call. If it is not, an offer should be made to call back at a more convenient time.
- b. To state how long the call is likely to take and give an opportunity to the Customer to end the Telemarketing call once the duration of the call exceeds the indicated duration.
- c. To ask the Customer whether to continue Telemarketing call or not before starting the selling, offering, promoting, marketing advertising Product and/ or Service.

العميل غير راضٍ عن تلقي الاتصال أو أي حدث يتعلق به.

هـ. أن يُبيّن بوضوح حق العميل في التسجيل في سجل عدم الاتصال لإيقاف تلقي اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية على رقم الهاتف المسجل.

13-1-2 بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب على المنشآت المالية المرخصة استيفاء المتطلبات التالية عند إجراء مكالمات التسويق عبر المكالمات الهاتفية:

أ. سؤال العميل إذا كان الوقت مناسباً للاتصال. وإذا لم يكن كذلك، فيجب عرض معاودة الاتصال في وقتٍ أكثر ملاءمة.

ب. توضيح المدة التي من المحتمل أن تستغرقها المكالمة، ومنح العميل فرصة لإنهاء مكالمة التسويق عبر المكالمات الهاتفية بمجرد تجاوز المكالمة المدة المشار إليها.

ج. سؤال العميل عن مدى رغبته في استكمال مكالمة التسويق عبر المكالمات الهاتفية من عدمه قبل البدء في التسويق، أو الدعاية أو الترويج أو بيع المنتج و/أو الخدمة.

13.2 In Telemarketing, Licensed Financial Institutions must not use statements which are untrue, or fraudulent, and must state clearly the Product and/or Service features, risks, premium offerings, charges, and full terms and conditions.

2-13 يجب على المنشآت المالية المرخصة، خلال التسويق عبر المكالمات الهاتفية، عدم استخدام عبارات غير صحيحة، أو احتيالية، وأن تُبيّن بوضوح ميزات المنتج و/أو الخدمة، والعروض المميزة، والرسوم، وكامل الشروط والأحكام.

Article (14): Telemarketing Termination

المادة (14): إنهاء التسويق عبر المكالمات الهاتفية

14.1 Telemarketing communications must be terminated and ceased immediately upon the Customer's request. Such request may be made verbally or in writing.

1-14 يجب إنهاء اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية وإيقافها فوراً بناءً على طلب العميل. ويجوز تقديم هذا الطلب شفهيّاً أو خطياً.

14.2 Telemarketing communications must not be directed to Customers who have previously rejected the Product and/or Service during a prior Telemarketing communication or who have not answered a Telemarketing attempt regarding the same Product and/or Service.

2-14 يجب عدم توجيه اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية إلى العملاء الذين رفضوا المنتج و/أو الخدمة خلال اتصال سابق للتسويق عبر المكالمات الهاتفية أو العملاء الذين لم يقوموا بالرد على محاولة التسويق عبر المكالمات الهاتفية لنفس المنتج و/أو الخدمة.

Article (15): Telemarketing Time and Frequency

المادة (15): توقيت وتواتر التسويق عبر المكالمات الهاتفية

15.1 Telemarketing calls must only be made between 9:00 AM and 6:00 PM in the State's time.

1-15 يجب إجراء مكالمات التسويق عبر المكالمات الهاتفية فقط بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الدولة.

15.2 If a Customer expresses a preferred time for contact, Telemarketing calls must be restricted to that period, provided it falls within the time period set in Article 15.1.

2-15 إذا عبّر العميل عن وقتٍ مفضل للاتصال، فيجب أن تقتصر مكالمات التسويق عبر المكالمات الهاتفية على تلك الفترة، بشرط أن تقع ضمن الفترة المذكورة في المادة 15-1.

15.3 Telemarketing communications must not be conducted to the same Customer more than once per day and a maximum of

3-15 يجب عدم إجراء اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية لنفس العميل أكثر من مرة

twice per week, except in the event of follow-up communication.

واحدة في اليوم وبحد أقصى مرتين أسبوعياً، باستثناء اتصال المتابعة.

- 15.4 A follow-up communication must only be conducted if the Customer has explicit expressed interest in specific Product and/or Service, and has requested a follow-up communication.

4-15 يجب عدم إجراء اتصال للمتابعة إلا إذا عبّر العميل صراحة عن اهتمامه بمنتج و/أو خدمة معينة وطلب اتصال للمتابعة.

Article (16): Automated Communication Systems (robocalls) and Artificial Intelligence (AI-generated communications)

المادة (16): نظم الاتصال الآلي (الاتصالات المُبرمجة) والذكاء الاصطناعي (الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

- 16.1 A Licensed Financial Institution must meet the following requirements, at a minimum, in using automated communication systems or artificial intelligence to conduct Telemarketing:

1-16 يجب على المنشأة المالية المرخصة استيفاء المتطلبات التالية، على الأقل، في استخدام نظم الاتصال الآلي أو الذكاء الاصطناعي لإجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية:

- 16.1.1 Telemarketers, using automated dialing equipment, must disconnect from an unanswered call within fifteen (15) seconds or after four (4) rings before disconnecting an unanswered call.

1-1-16 يجب على المُسوّقين عبر الهاتف، باستخدام معدات الاتصال الآلي، السماح بمضي خمس عشرة (15) ثانية أو أربع (4) رنّات هاتفية قبل فصل مكالمة لم يتم الرد عليها.

- 16.1.2 The Customer must be connected to a Telemarketer within two (2) seconds after the call has been answered.

2-1-16 يجب أن يتواصل العميل مع المُسوّق عبر المكالمات الهاتفية في غضون ثانيتين (2) بعد الرد على المكالمة.

- 16.1.3 The automated dialing equipment deployed must be capable of generating relevant statistics for monitoring and ensuring compliance with the applicable requirements of this Regulation.

3-1-16 يجب أن تكون معدات الاتصال الآلي المستخدمة قادرة على إعداد إحصاءات ذات صلة لمراقبة وضمان الامتثال للمتطلبات المعمول بها من هذا النظام.

16.2 The use of artificial intelligence shall be subject to provisions of applicable laws and/ or Regulations.

2-16 يخضع استخدام الذكاء الاصطناعي لأحكام القوانين و/أو الأنظمة المعمول بها.

Article (17): Unwanted Telemarketing Communications

المادة (17): اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها

17.1 A Licensed Financial Institution must ensure that its Customers are informed of their right to raise a Complaint with the Licensed Financial Institution regarding receiving Unwanted Telemarketing Communications, and the procedures for initiating, submitting, and pursuing Complaints.

1-17 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من إبلاغ عملائها بحقوقهم في تقديم شكوى إلى المنشأة المالية المرخصة بشأن تلقي اتصالات تسويق عبر المكالمات الهاتفية غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى إجراءات بدء الشكاوى وتقديمها ومتابعتها.

17.2 A Licensed Financial Institution must ensure that the Complaint received is logged and, at a minimum, includes the following:

2-17 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من تسجيل الشكاوى الواردة وأنها تتضمن، على الأقل، ما يلي:

17.2.1 Complainant's name and contact information;

1-2-17 اسم مُقَدِّم الشكاوى ومعلومات الاتصال به؛

17.2.2 Respondent's name and contact information; and

2-2-17 اسم المُستجيب ومعلومات الاتصال به؛ و

17.2.3 Supporting document(s), if any.

3-2-17 المستند (المستندات) الداعمة للشكاوى، إن وجدت.

17.3 A Licensed Financial Institution must provide its Customers with clear guidance on procedures for initiating, submitting, and pursuing any Complaint in accordance with applicable laws and Regulations.

3-17 يجب على المنشأة المالية المرخصة تزويد العميل بإرشادات واضحة حول إجراءات بدء أي شكوى، وتقديمها، ومتابعتها.

- 17.4 A Licensed Financial Institution must handle Complaints in accordance with the Consumer Protection Regulation issued by the Central Bank (as amended from time to time), and any other applicable laws and Regulations.
- 4-17 يجب على المنشأة المالية المرخصة التعامل مع الشكاوى وفقاً لنظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (حسب ما يتم تعديله من وقت لآخر) وأي قوانين وأنظمة أخرى معمول بها.
- 17.5 A Licensed Financial Institution must inform its Customers of their right to raise a Complaint with the Ombudsman Unit if the Licensed Financial Institution fails to resolve the Complaint within the period prescribed by the relevant Regulations and processes.
- 5-17 يجب على المنشأة المالية المرخصة إبلاغ عملائها بحقوقهم في تقديم شكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إذا فشلت المنشأة المالية المرخصة في حل الشكوى ضمن الفترة المحددة في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

الجزء (3): أحكام عامة

PART (3): GENERAL PROVISIONS

Article (18): Data Privacy and Data Protection

المادة (18): خصوصية البيانات وحماية البيانات

- 18.1 A Licensed Financial Institution must implement robust security measures and strong information technology security procedures, policies, systems, and controls to protect personal data of Customers.
- 1-18 يجب على المنشأة المالية المرخصة تطبيق تدابير أمنية صارمة وإجراءات وسياسات ونظم وضوابط قوية لأمن تكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للعملاء.
- 18.2 A Licensed Financial Institution must not share, transfer, disclose, or trade Customer personal data to a Third-Party Service Provider or any third party for any reason, except with the explicit consent of the Customer and in accordance with applicable laws and Regulations.
- 2-18 يجب على المنشأة المالية المرخصة عدم مشاركة البيانات الشخصية للعميل، أو نقلها، أو الإفصاح عنها أو تداولها مع مزود خدمات الطرف الثالث أو أي طرف ثالث آخر لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل وبما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

Article (19): Compliance Requirements**المادة (19): متطلبات الامتثال**

- 19.1 A Licensed Financial Institution must ensure that Telemarketers, in conducting Telemarketing, are in full compliance with the provisions of this Regulation. 1-19 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من امتثال المُسوّقين عبر الهاتف، عند إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية، لأحكام هذا النظام بشكلٍ تام.
- 19.2 A Licensed Financial Institution must ensure that any Third-Party Service Provider with which it engages complies with all requirements set forth in this Regulation, and all other applicable Regulations. 2-19 يجب على المنشأة المالية المرخصة التأكد من امتثال أي مزود خدمات طرف ثالث تستعين به لكافة المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، وجميع الأنظمة الأخرى المعمول بها.
- 19.3 A Licensed Financial Institution must, on an annual basis, audit the compliance with Telemarketing requirements of this Regulation. 3-19 يجب على المنشأة المالية المرخصة مراجعة الامتثال لمتطلبات التسويق عبر المكالمات الهاتفية الواردة في هذا النظام بشكلٍ سنوي.
- 19.4 A Licensed Financial Institution must, at all times, comply with controls and requirements set by the Central Bank on Telemarketing. 4-19 يجب على المنشأة المالية المرخصة، في جميع الأوقات، الامتثال للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي بشأن التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
- 19.5 The Central Bank may, from time to time, issue additional Regulations concerning Telemarketing of the Licensed Financial Institutions. 5-19 يجوز للمصرف المركزي، من وقتٍ لآخر، إصدار أنظمة إضافية بشأن التسويق عبر المكالمات الهاتفية للمنشآت المالية المرخصة.

Article (20): Violations and Enforcement**المادة (20): المخالفات والإنفاذ**

- 20.1 Violation of any provision of this Regulation may be subject to supervisory action, administrative action and/or financial sanctions as deemed appropriate by the Central Bank. 1-20 يمكن أن تؤدي مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراء رقابي و/أو إجراء إداري و/أو عقوبات مالية حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

- 20.2 A Licensed Financial Institution must follow procedures and mechanisms determined by the Central Bank to submit appeals against imposed penalties and/or fines.
- 20-2 يجب على المنشأة المالية المرخصة اتباع الإجراءات والآليات التي يحددها المصرف المركزي لتقديم طعون ضد الجزاءات و/أو الغرامات المفروضة.
- 20.3 A Licensed Financial Institution must follow procedures and mechanisms determined by the Central Bank concerning violations of this Regulation and any imposed penalties and/or fines.
- 3-20 يجب على المنشأة المالية المرخصة اتباع الإجراءات والآليات التي يحددها المصرف المركزي فيما يتعلق بمخالفات هذا النظام وأي جزاءات و/أو غرامات مفروضة.

Article (21): Conflict with Other Regulations

المادة (21): التعارض مع الأنظمة الأخرى

- 21.1 This Regulation is in addition to any requirement of any other regulatory authority as applicable to Licensed Financial Institutions. In case of any conflict with such requirement, the provisions of this Regulation will prevail.
- 1-21 يمثل هذا النظام إضافة إلى أي متطلبات تفرضها أي سلطة رقابية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك المتطلبات، تسود أحكام هذا النظام.
- 21.2 If there is conflict between the provisions of this Regulation with any provisions in other Regulations issued by the Central Bank, the provisions of this Regulation shall prevail.
- 2-21 في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا النظام وأي أحكام في الأنظمة السابقة الصادرة عن المصرف المركزي، تسري أحكام هذا النظام.

Article (22): Cancellation of Previous Notices

المادة (22): إلغاء الإشعارات السابقة

- 22.1 This Regulation repeals and replaces the Central Bank Notice No. 1102/2011, dated 20/03/2011, on Marketing Bank Loans & Other Services Offered to Individual Customers.
- 1-22 يُلغى هذا النظام ويحل محل إشعار المصرف المركزي رقم 1102/2011، المؤرخ 20/03/2011، بشأن التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.

Article (23): Interpretation of Regulation**المادة (23): تفسير النظام**

23.1 The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

1-23 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

Article (24): Publication and Application**المادة (24): النشر والتطبيق**

24.1 This Regulation shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the date of its publication.

1-24 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره.

24.2 In accordance with the requirements set forth in this Regulation, and to ensure proper arrangements and compliance regarding Telemarketing, Licensed Financial Institutions must implement all necessary measures and arrangements to comply with the provisions of this Regulation within ninety (90) days from its effective date.

2-24 وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام ولضمان الترتيبات السليمة والامتثال لأحكام التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يجب على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة للامتثال لأحكام هذا النظام خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ نفاذه.

خالد محمد بالعمى

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Khaled Mohamed Balama

Governor of the Central Bank of the UAE